

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2543

นายฉัพล นามเกต  
นายสมศักดิ์ เดชกรรณ์  
บริษัทไฮโดรพลาส จำกัด

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

++ เรื่อง คดีแรงงาน ++

++ ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 1 หน้า 22 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)  
ชั้น 4, 5 ++

---

เรื่อง คดีแรงงาน

ผู้ร้อง อุทธรณ์คัดค้าน คำสั่งศาลแรงงานกลาง ลงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๓๔ จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงาน เป็นลูกจ้าง ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผลิต ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๕ และ ๑๕ ของทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและมีได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๔๐ วัน เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐ บาท และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๕ วันเป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๑๑,๖๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

วันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลย เป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์และเป็นผู้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี เพราะอาจถูกโจทก์ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา และหากจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ผู้ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นย่อมได้รับความสูญเสีย ประกอบกับกรรมการอื่นไม่ยอมรับร่วมกับผู้ร้องลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความแก้ต่างให้จำเลย ผู้ร้องจึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๑)(๒)

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ตามคำร้อง ผู้ร้องเป็นเพียงกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทจำเลยเท่านั้น มิได้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากผลของคำพิพากษา หรือมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาแต่อย่างใด กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ ให้ยกคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมของผู้ร้อง และมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๑๑๑,๙๙๙.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และจ่ายสินจ้างแทนการ

บอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๑๑,๖๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ผู้ร้องมีความจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้อง และมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี ในฐานะผู้ร้องเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลย เป็นนายจ้างผู้เลิกจ้างโจทก์ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลย ย่อมมีสิทธิขอเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ เห็นว่าจำเลยเป็นบริษัทจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ร้องแม้ผู้ร้องจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลย แต่การที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ไม่มีผลโดยตรงต่อผู้ร้อง ส่วนการที่ผู้ร้องเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยและเป็นผู้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ ก็เป็นการกระทำในฐานะผู้แทนจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคล เมื่อไม่ปรากฏเหตุอื่นใดที่จะทำให้ผู้ร้องต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ผู้ร้องย่อมไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวต่อโจทก์ผู้ร้องจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อยังให้ได้รับความรับรองค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิ และไม่มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีไม่อาจขอเข้าเป็นจำเลยร่วมได้ ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้องขอแล้วอุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(จรัส พวงมณี-สละ เทศร่ำพรรณ-กมล เพียรพิทักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ